

1523912-78.2022.8.26.0228

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo Majorado

Magistrado: LEONARDO PRAZERES DA SILVA

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 22ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 07/12/2022

... de Prisão em Flagrante - Roubo Majorado

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 22900000/2022 - 14º D.P. PINHEIROS, 28225538 - 14º D.P.

PINHEIROS, 22900000 - 14º D.P. PINHEIROS

Autor:

Justiça Pública

Averiguado e Réu:

03 INDIVÍDUOS e outro

Réu Preso

Tramitação ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

22ª Vara Criminal

Avenida Doutor Abraão Ribeiro, Nº 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1523912-78.2022.8.26.0228 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1523912-78.2022.8.26.0228

Classe - Assunto:

Auto de Prisão em Flagrante - Roubo Majorado

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 22900000/2022 - 14º D.P. PINHEIROS, 28225538 - 14º D.P.

PINHEIROS, 22900000 - 14º D.P. PINHEIROS

Autor:

Justiça Pública

Averiguado e Réu:

03 INDIVÍDUOS e outro

Réu Preso

Tramitação prioritária

Vistos

Peterson de Assis Souza foi denunciado na forma do artigo 157, §2º, II e §2º-A, inciso I, do Código Penal, pois, no dia 22 de outubro de 2022, por volta de 03h10, na Rodovia Raposo Tavares, Km 18,7, nessa cidade e comarca, agindo em concurso de agentes e com unidade de desígnios com outros três indivíduos não identificados, subtraiu, em proveito comum, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, 80 (oitenta) maços de cigarro e a quantia de R\$ 400,00 (quatrocentos reais) em dinheiro, pertencentes ao Auto Posto General Cunha Ltda, representado por Juliano Dias de Almeida.

O réu foi preso em flagrante e, no mesmo dia, teve sua prisão convertida em

preventiva (fl. 42).

A denúncia veio acompanhada do inquérito policial e foi recebida em 31 de outubro de 2022 (fls. 77/78).

O réu foi regularmente citado (fls. 110) e apresentou resposta à acusação (fls. 113).

Após regular instrução processual, em debates, a acusação pretende a condenação do réu, nos termos da denúncia, por entender comprovadas a autoria e a materialidade do delito. Por sua vez, a defesa do réu requer a sua absolvição e, subsidiariamente, fixação da pena base no mínimo legal e a fixação de regime menos gravoso para inicial cumprimento de pena.

Decido

A ação penal é procedente.

A materialidade foi comprovada pelos autos de reconhecimento de pessoa (fls. 9 e 11) e pelos depoimentos colhidos em audiência.

A autoria dos delitos também foi comprovada.

A vítima Juliano Dias de Almeida relatou que estava no caixa do posto quando 4 indivíduos renderam 1 frentista e entraram na loja de conveniência. Que o réu estava ao lado de fora do posto- inclusive a vítima o reconheceu em juízo. Que o réu foi preso em seguida, e a vítima reconheceu no momento da prisão.

A testemunha Daniel Carvalho Teixeira, policial rodoviário, contou que foram informados sobre o roubo e ao chegarem ao local souberam o paradeiro dos indivíduos. Seguindo sem sentido ao local visualizaram um rapaz andando na viela e o rapaz ao ver a viatura tentou se evadir, mas foi preso. No momento da prisão o réu gritou "perdi". Que o réu estava com as vestes e a descrição fornecida pelos funcionários do posto- estava com o olho roxo. Não chegou a ver as imagens. Que o réu afirmou morar perto do local.

A testemunha Igor Luis Franca de Carvalho, policial rodoviário, relatou que estava na base da polícia rodoviária quando souberam do roubo e ao se deslocarem no local e seguir o paradeiro dos roubadores, prenderam o réu que possuía as mesmas características dos roubadores.

Ao ser interrogado judicialmente, o acusado negou os fatos.

Pois bem.

O réu não confessou a prática do delito mas tem, em seu desfavor, os autos de reconhecimento de pessoa e os depoimentos colhidos em audiência, tudo no sentido de comprovar a narrativa da denúncia, isto é, que no dia e local dos fatos, o réu e seus três comparsas ainda não identificados ingressaram no local, enquanto o réu e um dos comparsas exibiam armas de fogo. Eles obrigaram os funcionários e clientes da loja a deitar no chão, enquanto subtraíam os itens supra. Posteriormente, evadiram-se. Um funcionário do posto, que conseguiu fugir, foi até um posto da Polícia Rodoviária, relatando o ocorrido e dando as características dos roubadores. Durante o patrulhamento, os policiais logo avistaram o réu, que correu ao avistar a viatura. Durante a abordagem, nada de ilícito foi encontrado e o réu foi encaminhado à delegacia, onde foi reconhecido pelas vítimas. Em suma, os policiais narraram em juízo as circunstâncias da prisão de forma coerente e harmônica.

Inexistem, pois, dúvidas sobre a autoria.

O depoimento de policiais é digno de crédito, não havendo nos autos indícios de que as testemunhas tenham agido apenas com intuito de mera perseguição. Servidores públicos que são, muito bem sabem das consequências do falso testemunho. Os pretórios não veem os depoimentos dos policiais como inválidos ou parciais de antemão. Não se pode crer que queiram, deliberadamente, incriminar pessoas inocentes.

Por oportuno, insta consignar que o depoimento da vítima nos crimes patrimoniais é de suma importância, não devendo ser acolhida a alegação de que são imprestáveis de antemão, sem a descrição de concreto fundamento pela defesa, apenas sob a alegação genérica de suposta parcialidade advinda tão somente da condição de vítima.

Passo a dosar a pena.

Na análise das chamadas "circunstâncias judiciais", previstas no artigo 59 do Código Penal, considerando a culpabilidade do réu, portador de Maus antecedentes criminais, tendo sido condenado pelo juízo da 14ª 21ª e 27ª, Varas Criminais de

São Paulo, segundo comprovado pela certidão de fl. 104/108 e pela folha de antecedentes de fls. 66/76, as circunstâncias e consequências do delito, fixo a pena base em patamar 3/8 acima do mínimo, totalizando a pena de 05 (cinco anos) e 06 (seis) meses de reclusão e pagamento de 14 (quatorze) dias-multa.

O réu é reincidente, tendo sido condenado pelo juízo da 1ª Vara de Itanhaém, conforme comprovado pela certidão de fl. 107, razão pela qual aumento a pena em 1/6, resultando na pena intermediária de 06 (seis) anos e 05 (cinco) meses de reclusão e ao pagamento de 16 (dezesseis) dias.

O roubo foi cometido em concurso de agentes, razão pela qual a pena será agravada em 1/3, consignando a pena majorada em 8 (oito) anos, 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 21 (vinte e um) dias multa.

Por fim, o roubo foi cometido mediante o uso de arma de fogo, sendo de rigor aumentar a pena em 2/3, resultando em 14 (quatorze) anos, 03 (três) meses e 03 (três) dias, e 35 (trinta e cinco) dias multa. Não mais causas de aumento ou de diminuição a considerar.

Assim sendo, fixo a pena do réu, em definitivo, em 14 (quatorze) anos, 03 (três) meses e 03 (três) dias, e 35 (trinta e cinco) dias multa.

Levando-se em consideração o montante da pena, a reincidência e o tipo de delito, que envolve violência contra a pessoa, sendo um dos crimes que mais desassossego traz para a sociedade paulistana, o regime inicial de cumprimento de pena do réu será o fechado. O Poder Judiciário deve responder com maior rigor aos crimes que representam maior periculosidade, de forma que seus agentes devem receber punição mais severa.

Em razão do tipo de delito cometido pelo réu, que envolve violência contra a pessoa, descabe falar em substituição da pena privativa da liberdade por multa, pena restritiva de direitos, suspensão condicional da pena ou qualquer outra benesse.

O dia-multa, em face da condição financeira do réu, será calculado no valor unitário mínimo. Deverá ser atualizado, nos termos do parágrafo 2º do artigo 49 do Código Penal, desde a data da infração.

Ante o exposto, julgo PROCEDENTE a pretensão punitiva do Estado e o faço para declarar o réu Peterson de Assis Souza como incurso no artigo 157, §2º, II e §2º-A, inciso I do Código Penal, razão pela qual o condeno ao cumprimento de pena privativa de liberdade de 14 (quatorze) anos, 03 (três) meses e 03 (três) dias de reclusão, em regime inicial fechado e pagamento de 35 (trinta e cinco) dias-multa. O réu não poderá recorrer em liberdade, pois estão mantidos os pressupostos de sua custódia cautelar, reforçados agora por esta condenação. Recomendem-no à prisão no cárcere em que se encontra.

Ademais, considerando pedido expresso lançado pelo Ministério Público para fins de fixação de valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração penal reconhecida nesses autos - nos termos do art. 387, inciso IV, do Código de Processo Penal[1] - bem como prova do prejuízo alegado em fls. 12, fixo a indenização no valor mínimo de R\$ 1.200,00 (mil e duzentos reais), com correção monetária de acordo com a tabela do TJSP, incidindo juros moratórios de 1% ao mês, a partir da data da infração.

Custas nas formas da lei.

Transitada em julgado, lance-se o nome do réu no rol dos culpados.

Publicada em audiência, saem os presentes cientes e intimados.

São Paulo, 07 de dezembro de 2022.

LEONARDO PRAZERES DA SILVA

Juiz de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA